

Nr. 66 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 10. April 1936

R 5101/22571, Bl. 55–57 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kirchensteuerrechts in Preußen. – Ihr Schreiben vom 5. 3. 1936 – G I 745/36 G II¹.

Gegen den mit Schreiben vom 5. 3. 1936 übersandten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kirchensteuerrechts in Preußen habe ich ernste Bedenken zu erheben. Der in dem Entwurf niedergelegte Plan, in Preußen für die Erhebung der Kirchensteuer das Lohnabzugsverfahren einzuführen, kann von mir nicht gebilligt werden.

Zunächst kann ich die Notwendigkeit für die Einführung dieses Verfahrens nicht erkennen. Die Kirchensteuer ist bisher auch in Preußen als Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer erhoben worden. Sie steigt also mit dem wachsenden steuerpflichtigen Einkommen. Es ist allgemein bekannt, daß sich infolge der nationalsozialistischen Staatsführung das steuerpflichtige Gesamteinkommen seit dem Jahre 1933 ganz beträchtlich gehoben hat². Obwohl die Kirchen zu dem nationalsozialistischen Staat bisher keineswegs eine restlos bejahende Stellung eingenommen haben, haben sie also von den Erfolgen dieser Staatsführung so beträchtliche geldliche Vorteile gehabt, daß ich es eher für angezeigt halte, in Erwägung zu ziehen, ob der jetzt noch für die Höhe der Kirchensteuer geltende Hundertsatz der Einkommensteuer nicht ganz beträchtlich herabgesetzt werden kann.

Abgesehen von der Frage der Notwendigkeit des neuen Verfahrens halte ich seine Einführung aus verschiedenen schwerwiegenden Gründen aber für äußerst bedenklich. Schon grundsätzlich bedeutet das Lohnabzugsverfahren einen außerordentlich starken Eingriff in die Verfügungsfreiheit des Steuerpflichtigen. Der steuerpflichtige Lohnempfänger erhält einen Teil des von ihm verdienten Lohnes überhaupt nicht ausbezahlt. Er wird ihm von vornherein abgezogen und an die öffentlichen Kassen abgeführt. Immer wieder wird mir berichtet, mit welchem Unmut die Arbeiter, deren Lohn bei verhältnismäßig hohen Lebenshaltungskosten wirklich noch recht gering ist, die auf ihrer Lohntüte vermerkten Abzüge zur Kenntnis nehmen³. Auch den Kirchen dürfte es nicht verborgen geblieben sein, daß es für eine Arbeiterfamilie noch immer nur unter großen Einschränkungen möglich ist, ihr Leben zu fristen. Bei dieser Sachlage ist es m. E. für die Staatsführung schlechthin nicht vertretbar, die Summe der auf der Lohntüte des Arbeiters vermerkten Abzüge noch um weitere Beträge – ganz gleichgültig, welchen Zwecken diese zugeführt werden sollen – zu vermehren.

¹ R 5101/22573, Bl. 631–659. Zur Novelle s. Dok. Nr. 30, Bezugsschreiben dort Anm. 8.

² Das dt. Volkseinkommen betrug offiz. Angaben zufolge im Jahr 1933: 46,6 Mrd. RM, 1934: 52,7 Mrd. RM, 1935: 57,9 Mrd. RM, 1936: 62,6 Mrd. RM. Vor Beginn der Wirtschaftskrise hatte es sich (1929) auf 75,9 Mrd. RM belaufen; STAT. JB. 1937, S. 533.

³ Der Unmut der Arbeiter richtete sich indes eher gegen die zahlreichen seit 1933 neu hinzugekommenen Abzüge, z. B. für die DAF, denen im Unterschied zu den früheren Gewerkschaftsbeiträgen keine adäquate Gegenleistung entsprach. Gerade Ley aber erhob gegenüber dem RKiM vom 26. 3. 1936 „schwere politische und sozialpolitische Bedenken“ gegen die im Kirchensteuerabzug liegende effektive Kürzung des Nettolohns; R 5101/22571, Bl. 7 f. Ein anhand Ausführungen Leys vor dem Nürnberger Parteitag 1935 erstellter, dem RKiM zugeleiteter Vm. der Finanzabt. des Evang. Oberkirchenrats vom 17. 9. 1935 war zu dem Ergebnis gekommen, daß jedes DAF-Mitglied im Jahr 1934 durchschnittl. 18,24 RM Beitrag entrichtet habe, wovon allein 4,56 RM (= 25%) auf Verwaltungskosten entfielen: „Diese Zahlen sind sehr lehrreich für einen Vergleich mit der Höhe der Kirchensteuern, die in Altpreußen z. Zt. pro Kopf der evangelischen Bevölkerung etwa 3,10 RM betragen.“ R 5101/22573, Bl. 564.

Nach dem bisher für die Erhebung der Kirchensteuern in Preußen üblichen Verfahren konnte der Arbeiter im übrigen mit aller Klarheit erkennen, welchen Steuerbetrag er für die Zwecke des Staates und welchen Teil seines Lohnes er für die Zwecke der Kirche abzuführen hatte. Gelangte er zu der Überzeugung, daß die für die Kirche erhobenen Steuerbeträge zu hoch seien, so setzte er sich deswegen allein mit seiner Kirche auseinander. Wenn aber nach Maßgabe des vorgelegten Entwurfes der Staat dem Arbeiter einen Teil seines Lohnes von vornherein für die Zwecke der Kirche mit Hilfe seines Hoheitsrechtes abzieht, wird der Arbeiter, den praktisch nur die Endsumme der auf seiner Lohntüte vermerkten Steuerabzüge interessiert, nicht mehr unterscheiden zwischen den für staatliche Zwecke und den für die Zwecke der Kirche einbehaltenen Beträgen. Er wird dann den Staat auch für die Höhe der von ihm eingezogenen Kirchensteuer verantwortlich machen. Sein ganzer Unmut wird sich nicht etwa gegen die Kirchen, die allein den Vorteil des Lohnabzugsverfahrens genießen, sondern gegen den Staat richten, der es übernommen hat, das undankbare Amt des Büttels für die Kirchen zu verwalten⁴.

Es ist ein besonderes Merkmal des Lohnabzugsverfahrens, daß der Arbeitgeber für den richtigen Lohnabzug und damit für die vom Arbeitnehmer zu entrichtende Steuer ergänzend haftet. Ein derartig schwerer Eingriff kann m. E. nur dann gerechtfertigt werden, wenn es sich um die Notwendigkeit handelt, Mittel aufzubringen, die für das Leben und die Führung der *gesamten Nation* erforderlich sind. Es kann daher nur Anwendung finden für den Einzug von Steuern, die für den Staat selbst erhoben werden. Für Kirchensteuern aber treffen diese Voraussetzungen nicht zu. Das Interesse der *ganzen Nation* und *aller* deutschen Volksgenossen und Staatsbürger an dem Fortbestand dieser oder jener Konfession kann durchaus nicht mit völliger Eindeutigkeit bejaht werden. Es dürfte immerhin schwierig sein, für einen Arbeitgeber, der nicht der gleichen Konfession angehört wie der steuerpflichtige Arbeitnehmer, eine ergänzende Haftung für die Abführung seiner Kirchensteuer zu rechtfertigen. Durch die Einführung einer solchen Haftung wird im übrigen der Verwirklichung eines Gedankens vorgearbeitet, den ich mit aller Entschiedenheit ablehnen muß, nämlich eine „allgemeine Kulturststeuer“ auch von den Personen einzuziehen, die keiner der in Deutschland bestehenden Religionsgemeinschaften angehören⁵. Durch eine derartige Bestimmung wird eine gesetzliche Bindung der Volksgenossen an Religionsgemeinschaften herbeigeführt, die ihnen innerlich vollkommen fremd sind, ja von denen sie sich vielleicht nach ernststen inneren Kämpfen losgelöst haben. Ein derartiges Vorgehen widerspricht dem von mir als Stellvertreter des Führers der NSDAP wiederholt verkündeten Grundsätze der Gewissensfreiheit⁶.

⁴ Gerade der RFM wünschte aber den Lohnabzug, wie der RKiM bei Übersendung des GesEntw. am 5. 3. 1936 (o. Anm. 1) klargestellt hatte: „Die Reichsfinanzverwaltung hat es auf die Dauer für untragbar erklärt, daß die Kirchensteuer als Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer nach anderen Gesichtspunkten erhoben wird als die Maßstabsteuer. Die Ausstellung der Lohnsteuerüberweisungsblätter und ihre Verarbeitung für Zwecke der Kirchensteuererhebung erfordert einen derartigen mit den Geschäften der Reichsfinanzverwaltung nicht mehr im Zusammenhang stehenden Arbeitsaufwand, daß er nicht von den Reichsfinanzbehörden dauernd getragen werden kann. Trotz der Bereitwilligkeit der Kirchenbehörden zur Hilfe bei der Auswertung dieser Unterlagen ist es nicht gelungen, die Heranziehung der Lohnsteuerpflichtigen zur Kirchensteuer nach der Einkommensteuer in einem dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit und den kirchlichen Bedürfnissen entsprechenden Ausmaße zu gewährleisten. Große Ausfälle sind die Folge gewesen und haben entweder die Erhebung eines höheren Kirchensteuerhundertsatzes notwendig gemacht, als er bei der Erfassung aller lohnsteuerpflichtigen Bekenntnisangehörigen erforderlich gewesen wäre, oder die Befriedigung des kirchlichen Bedarfs verhindert. Es ist aber nicht nur eine Forderung der Bevölkerung, sondern in gleicher Weise auch der kirchlichen Behörden und des Staates, die Kirchensteuerlasten möglichst gleichmäßig auf die Bekenntnisangehörigen zu verteilen und als öffentliche Lasten möglichst niedrig zu halten.“

⁵ Zu Überlegungen in dieser Richtung seit 1933 vgl. ARH II/2, Nr. 254 Anm. 1. Mit Schreiben vom 16. 12. 1935 hatte Bormann den RKiM, unter Verweis auf zahlreiche an ihn herangetragene Anfragen über etwaige Pläne zur Erhebung einer Kulturststeuer und Neuerungen beim Kirchensteuereinzug, in unverkennbar ablehnendem Tenor um Auskunft gebeten: „Ich nehme an, daß es sich bisher lediglich um leere Gerüchte handelt. Sollten aber derartige Pläne in Ihrem Ministerium ernsthaft erwogen werden, bitte ich darum, mich rechtzeitig zu beteiligen, da ich diesen Fragen ein ganz besonders großes Interesse entgegenbringe.“ R 5101/22573, Bl. 588. Kerrl hatte am 16. 1. 1936 geantwortet, eine allgem. Kulturabgabe werde nicht erwogen, wohl aber die Umstellung der Kirchensteuer auf das Lohnabzugsverfahren; ebd. Bl. 589.

⁶ S. die seither oft paraphrasierte Verfügung des StdF vom 13. 10. 1933: „Kein Nationalsozialist darf irgendwie benachteiligt werden, weil er sich nicht zu einer bestimmten Glaubensrichtung bekennt. – Der Glaube ist eines jeden eigenste Angelegenheit, die er nur vor seinem Gewissen zu verantworten hat. – Gewissenszwang darf nicht ausgeübt werden.“ DOKUMENTE ZUR

Es kommt hinzu, daß das bisherige Verhalten zahlreicher führender Persönlichkeiten dieser Religionsgemeinschaften auch in Angelegenheiten, die für den Fortbestand des nationalsozialistischen Staates von entscheidender Bedeutung waren, ein derartig weites Entgegenkommen des Staates in keiner Weise rechtfertigt. Gerade diese Persönlichkeiten, die immer und immer wieder versteckt und offen gegen den nationalsozialistischen Staat gearbeitet und gehetzt haben, haben sich gern auf die Zahl der nach dem Buchstaben des Gesetzes ihrer Konfession angehörenden deutschen Volksgenossen berufen. Ich bin deshalb erstaunt, aus Ihrem Schreiben vom 5. 3. 36 zu entnehmen, daß diese Volksgenossen bisher keineswegs bereit waren, die für den Bestand dieser Religionsgemeinschaften notwendigen Beiträge freiwillig zu zahlen. In Ihrem Schreiben vom 5. 3. 36 wird als ein wesentlicher Grund für die Einführung des Lohnabzugsverfahrens die Tatsache bezeichnet, daß große Ausfälle an Kirchensteuern entweder die Erhebung einer höheren Steuer erforderlich gemacht oder aber die Befriedigung des kirchlichen Bedarfs verhindert haben. Wenn es den Religionsgemeinschaften tatsächlich nicht mehr gelingen sollte, die ihnen angehörenden Volksgenossen von der Richtigkeit ihrer Lehre so zu überzeugen und sie mit dem Inhalt ihrer Glaubenssätze so stark zu durchdringen, daß sie die erforderlichen Beiträge freiwillig abführen, besteht m. E. für den nationalsozialistischen Staat kein Anlaß, durch einen so weitgehenden Zwang, wie ihn das Lohnabzugsverfahren darstellt, den rein organisatorischen Fortbestand dieser Gemeinschaften zu sichern.

Es dürfte auch mit den sittlichen Grundsätzen gerade einer Gemeinde von Bekennen eines Glaubens und einer Weltanschauung schwer vereinbar sein, wenn sie dazu übergeht, mit Hilfe staatlicher Zwangsmittel nicht nur von den wirklichen Bekennern der Glaubenssätze, sondern auch von solchen Personen Steuern beizutreiben, die mit ihrem Glauben und ihrer Weltanschauung überhaupt nichts zu tun haben wollen, sei es, daß sie sich ausdrücklich von der Gemeinschaft gelöst haben, sei es, daß sie ihre Loslösung von ihr lediglich dadurch bekunden, daß sie sich weigern, noch weiterhin geldliche Opfer für sie zu bringen⁷.

Wenn irgendeine Körperschaft in Deutschland außer dem Staat das Recht für sich beanspruchen könnte, durch derartig weitgehende Zwangsmittel die für ihren Bestand notwendigen Beiträge zu sichern, so wäre dies die NSDAP. Gerade sie hat aber bisher mit gutem Grund darauf verzichtet, irgendwelche staatliche Hilfe für die Einziehung ihrer Beiträge in Anspruch zu nehmen. Ich kann nicht erkennen, weshalb den Religionsgemeinschaften in Deutschland den ihnen als Mitglieder angehörenden deutschen Volksgenossen gegenüber stärkere staatliche Zwangsrechte zugebilligt werden sollen als der NSDAP, die doch nach dem Willen des Führers bestimmt ist, die Trägerin des deutschen Staatsgedankens zu sein.

Ich bitte deshalb darum, von der Vorlage des Gesetzentwurfs betreffend die Änderung des Kirchensteuerrechts in Preußen Abstand zu nehmen⁸.

Heil Hitler!

R. Heß

KIRCHENPOLITIK I, Nr. 47/33, III. Auch den Schulkampf führte die Partei unter der Parole der „Gewissensfreiheit“; s. Dok. Nrr. 85, 168, 170.

⁷ Vgl. in diesem Kontext auch den Versuch, als maßgeblich für die Feststellung der Religionszugehörigkeit nicht mehr die rechtl. Konfessionszugehörigkeit, sondern die individuelle Selbsteinschätzung anzunehmen: Dok. Nr. 176.

⁸ Antwort des RKiM s. Dok. Nr. 76.

Zitierhinweis

Nr. 66 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 10. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d066>